

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR interposta por GUÍMEL MEDEIROS ALMEIDA em desfavor de CORA CARREIRA RODRIGUES.

Nos termos do art. 347 e art. 352 do CPC passo a analisar as providências preliminares ao caso em tela. Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita requerido pela ré em contestação, conforme arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, constando nos autos ao ID 10865843 contracheque da referida em consonância com alegações em contestação acerca de sua hipossuficiência financeira.

Quanto às questões pendentes que poderiam influenciar no julgamento do mérito, verifico que a requerida suscita preliminar de conflito da presente ação com a ação Ordinária de Nulidade da Execução Extrajudicial e atos posteriores c/c pedido de Manutenção de Posse movida pela Requerida contra a Caixa Econômica Federal em trâmite perante a Justiça Federal.

Contudo, não acolho a mencionada preliminar, uma vez a relação jurídica havida entre os ex-mutuários e a Caixa Econômica Federal é estranha ao presente feito, sendo inoponível ao autor, inexistindo conexão, a afastar a alegada prejudicialidade externa. Logo, qualquer discussão concernente à legalidade do procedimento adotado pelo agente financeiro deve ser suscitada por meio da via processual adequada não impedindo o processamento da presente ação.

Por esse motivo, não acolho também a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual para julgar o presente feito, sendo, inclusive, entendimento do STJ de que a prejudicialidade externa acerca de eventual anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender o trâmite. Ou seja, a existência de ação anulatória e leilão extrajudicial não impossibilita e nem impõe a necessária remessa da presente ação à Justiça Federal, pois o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem se trata de imposição legal e de direito dele, nos termos do pelo art. 37 do Decreto-Lei 70, de 21/11/1966.

No que tange à alegação da ré de litisconsórcio passivo necessário devendo ser integralizado à lide seu cônjuge, entendo por acolher tal preliminar, nos termos do que prevê o art. 73, §1º, I do CPC, pois ambos os cônjuges devem ser necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, tendo a ré juntado Certidão de casamento ao ID 10865842 comprovando o seu estado civil.

Dessa maneira, para que não haja qualquer nulidade processual, cite-se o cônjuge da ré, JORGE NAZARENO

CRUZ, por aviso de recebimento no endereço indicado pela requerida em sua contestação e habilitação nos autos, devendo o mesmo apresentar defesa no prazo legal sob pena de aplicação das penalidades legais.

Após, retorne-se os autos conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 19 de março de 2021.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém